

1500132-91.2022.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109301/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 24462595 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2109301 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ROBSON RAMOS DE ALMEIDA

Vítima:

Saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500132-91.2022.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109301/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 24462595 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2109301 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ROBSON RAMOS DE ALMEIDA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

14/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2022, às 16h00min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. FRANCISCO ANTONIO NIERI MATTOSINHO, o réu BRUNO ROBSON RAMOS DE ALMEIDA, o advogado, DR. JAMIL RODRIGUES DE SIQUEIRA, bem como, as testemunhas RAQUEL ELEONORA

DE FREITAS SILVA, ARMELINDO APARECIDO BARROS e ELIZEU ROBSON RAMOS DE ALMEIDA. Aberta a audiência, realizada pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas, e em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM(a) Juiz(a), foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público, em alegações finais orais, por ele foi dito, em suma, que requer a parcial procedência da ação penal, afastando-se a causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei de Drogas. Pela defesa, em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a absolvição do réu por insuficiência probatória. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. BRUNO TROBSON RAMOS DE ALMEIDA, qualificado às fls. 04, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, 'caput', c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 12h31min na Rua Irmã Ernestina, Vila Dom Bosco, neste município e Comarca de Itapeva, guardava, nas imediações de estabelecimento de ensino, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezesete) porções de "crack", com peso líquido aproximado de 1,34 g (um grama e trinta e quatro centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, auto de constatação provisória de fls. 12/14 e laudo toxicológico definitivo de fls. 105/108. O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão de fls. 64/66, em audiência de custódia. Foi notificado às fls. 128 e apresentou resposta escrita às fls. 134/135. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 142. Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha de acusação, duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular, para afastar a causa especial de aumento. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou por sua absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prática do crime na modalidade tentada. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada parcialmente procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, em que pese tenha restado devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecentes (fls. 12/14), laudos definitivos de substância entorpecente (fls. 105/108), relatório de investigação (fls. 103), relatório final da autoridade policial (fls. 111/114), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço. Em Juízo foram ouvidas três testemunhas. testemunha RAQUEL ELEONORA DE FREITAS SILVA, policial militar, narrou que foram acionados para atender uma denúncia de tráfico. O denunciante passou as vestimentas dos dois rapazes, dizendo que estavam traficando na esquina e que pegavam a droga em uma calha. No local visualizamos apenas o acusado, com as roupas descritas pelo denunciante, e ele estava mexendo na calha quando o avistamos. Fizemos a abordagem. Com ele achamos um pouco de dinheiro e na calha encontramos um pote com pedras de crack. Ele disse que era usuário e que não estava traficando no local. A testemunha ARMELINDO APARECIDO BARROS, policial militar, narrou que receberam uma ocorrência via COPOM dando conta do tráfico de drogas na esquina, dando as roupas utilizadas pelos dois indivíduos. Eles estariam escondendo a droga em uma calha da esquina. Nós vimos o BRUNO mexendo na calha. Ele estava sozinho. Ele tinha pouco dinheiro e achamos a droga. Ali é um local conhecido pela prática de entorpecentes. O outro indivíduo não foi encontrado. A testemunha ELIZEU FERREIRA DE BARROS, policial militar aposentado, disse que estava em casa quando visualizou dois rapazes fazendo o tráfico e liguei para o 190. Quando a viatura apontou um dos rapazes se evadiu. Os policiais encontraram o entorpecente escondido na calha de chuva. Eu os

visualizei traficando. Quando o usuário chegava um deles ia até a calha, pegava a droga, fazia a venda, e guardava novamente. Eu conhecia o acusado. O réu BRUNO ROBSON RAMOS DE ALMEIDA foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, declarou: "eu não fiz nada, estava lá deitado, na hora que eu levantei, caminhando na rua, chegou duas polícias e não pegaram nada comigo, não é verdade que estava comercializando drogas, não mexo com isso, apenas sou usuário, nem droga pra eu usar eu tenho].." (fls. 04/05) Interrogado em Juízo, voltou a negar os fatos. Eu sou usuário e nunca vendi droga. Nesse dia eu estava lá para comprar droga e o rapaz que correu era o que estava vendendo. Não é verdade que os policiais me encontraram mexendo na calha. Se eu tivesse conhecimento da droga eu teria corrido dos policiais. Eles me encontraram do outro lado da rua. Eu sou usuário e bebo cachaça. Para me manter eu peço e cato reciclagem. Eu tenho 29 anos e já fui preso por furto e roubo. Eu era morador de rua. Meus pais moram na Vila Aparecida e por isso eu sempre estava no bairro, como falou o policial. Pois bem, finda a instrução processual e debruçando-me sobre as provas produzidos em juízo, estou convencido da prática do crime que é imputado ao réu. A localização da droga é certa e a finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas, forma de acondicionamento, escondido em via pública dentro de uma calha de chuva, e em razão de a traficância ter sido visualizada pela testemunha civil. Por outro lado, o acusado não soube explicar por qual razão os policiais teriam mentido quando afirmaram ter visto o acusado mexendo na calha em que escondido o entorpecente. Ademais, a divergência nos depoimentos dos policiais indicado pela defesa técnica não ocorreu, tendo ambos os policiais afirmado que o acusado foi encontrado sozinho no local, sendo ele o único abordado. O crime de tráfico, de resto, se consumou, não sendo necessário o flagrante da efetiva venda de entorpecentes para a sua consumação, bastando para tanto a prática de qualquer dos verbos típicos previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06. Ocorre que, como bem ponderado pelo Ministério Público em alegações finais não restou comprovada a incidência da causa especial de aumento de pena, considerando que a prisão se deu a 407m em linha reta do estabelecimento de ensino, distância que ultrapassa o conceito vago de "nas imediações. Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal. Conforme folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal juntadas aos autos (fls. 173/180), o réu possui 04 condenações transitadas em julgado (autos nº 0004608-51.2016.8.26.0270, 0006450-37.2014.8.26.0270, 0007957-33.2014.8.26.0270, e 0008193-82.2014.8.26.0270), de modo que a primeira será utilizada penas para fins de caracterização de sua reincidência) e as demais devem ser consideradas como Maus Antecedentes. Ademais disso, o acusado foi flagrado guardando, para fins de tráfico, porções de crack devendo ser considerada em seu desfavor a natureza da droga, considerando o potencial viciante e devastador da cocaína, seja em forma de pós, seja em forma de crack, razão pela qual majoro a pena-base em 1/4. Na segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, ficando sua pena base majorada em 1/6. Não há atenuantes. Inexiste causa de aumento, e deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente. Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, precipuamente a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado. O acusado está preso há período correspondente a 3% da pena que lhe foi imposta, razão pela qual a detração prevista no artigo 487, §2º, não altera o regime inicial fixado para o seu cumprimento. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que as condições pessoais do réu não as aconselham (art. 44, incisos I e III, e art. 77, inciso II do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão

punitiva estatal para o fim de condenar

o réu BRUNO ROBSON RAMOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. O acusado não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da agente, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito. Decreto o perdimento o valor apreendido em favor da União. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva remetendo-a ao Juízo competente. INTIMEM-SE A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Nada mais. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.